

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2131/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด เชียงใหม่
นาย กุ่ย ทา งาม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 86

ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติได้ตามที่โจทก์ จำเลยที่ 3 นำสืบว่าทั้งก่อนจับกุมและหลังจับกุม ฐ. ได้พยายามขอร้องไม่ให้จับกุม และยึดไม้ที่บรรทุกธนูมาอ้างว่าตนเองมีส่วนเป็นเจ้าของ และจะนำเอาไปชำระหนี้ แต่เจ้าพนักงานตำรวจไม่ยินยอม จำเลยที่ 3 กับพวกจึงถูกจับกุม และยึดไม้ของกลาง กรณีจึงน่าเชื่อว่า ฐ. เป็นเจ้าของไม้ของกลาง จำเลยที่ 3 กับพวกเพียงช่วยเหลือให้ความสะดวกในการขนไม้ของกลาง ดังนี้ จำเลยที่ 3 มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด ตาม ป.อ. มาตรา 86.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 48, 73, 74, 74 จัตวา ที่แก้ไขแล้ว ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 ธิบของกลางและจ่ายสินบนนำจับตามกฎหมาย

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การปฏิเสธ

หลังจากสืบพยานโจทก์เสร็จ จำเลยที่ 1 หลบหนี ศาลสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะ
จำเลยที่ 1

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 3 มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 48, 73, 74, 74 จัตวา ที่แก้ไขแล้วประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 จำคุก 8 ปี ของกลางริบ คำขออื่นนอกนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์จำเลยที่ 3 ด้วย นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาจะต้องวินิจฉัยมีว่าจำเลยที่ 3 ได้กระทำความผิดตามฟ้องโจทก์หรือไม่... ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติได้ตามที่โจทก์ จำเลยที่ 3 นำสืบว่า ทั้งก่อนจับกุมและหลังจับกุมนายธีระเดชได้พยายามขอร้องไม่ให้จับกุมและยึดไม้ที่บรรทุกมาอ้างว่าตนเองมีส่วนเป็นเจ้าของและนำเอาไปชำระหนี้ แต่เจ้าพนักงานตำรวจไม่ยินยอม จำเลยที่ 3 กับพวกจึงถูกจับกุมและยึดไม้ของกลาง กรณีจึงน่าจะเชื่อว่านายธีระเดชเป็นเจ้าของไม้ของกลางไป จึงมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ